

Tema 94

Processo: PEDILEF 2005.37.00.749443-3/ MA

Situacao: Julgado

Ramo: DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Questao: Saber se o rito da Lei n. 10.259/2001 pode ser aplicado no âmbito dos juizados especiais estaduais para julgamento das ações previdenciárias, em razão da competência delegada (CF/88 art. 109, § 3º).

Tese: É absoluta a incompetência do Juizado Especial Cível Estadual para o processamento e julgamento das causas previdenciárias, por expressa vedação legal à aplicação da Lei n. 10.259/2001 no âmbito do juízo estadual.

Fonte: <https://www.cjf.jus.br/phpdoc/virtus/>